

NURUL FHAIZAL BIN OMAR
lwn
SHAMSIAH BINTI MOHD HASHIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mukhyuddin b. Ibrahim (Pengerusi), YA Tuan Haji Saarani Bin Ismail (Panel), YA Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Haji Mokhtar (Panel), Pada 18hb. Januari 2018]

Kes Permohonan Bantahan Semakan dan Memeriksa Deponen No. 10000-041-0079-2018

Peguan Pemohon: -.

Peguan Responden: Encik Mohd Nooraizan bin Md Idros dari Tetuan Nooraizan & Partners

PENGHAKIMAN

[1] Kes ini merupakan satu Permohonan Bantahan Semakan dan Memeriksa Deponen oleh Pemohon terhadap permohonan Semakan yang dibuat oleh Responden di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor bagi kes Rayuan No: 10100-003-0063-2018.

[2] Dalam permohonan ini, Pemohon antara lainnya memohon Perintah seperti berikut;

- (i) Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menangguhkan proses Semakan kes No: 10100-003-0063-2018 yang difailkan oleh Responden; dan
- (ii) Mahkamah menolak dan/atau tidak mengambilkira Affidavit Responden yang diangkat sumpah pada 1hb Jun 2018 dan/atau membatalkan Permohonan Semakan Responden;

[3] Pihak Pemohon telah mengemukakan beberapa alasan-alasan terhadap permohonan ini. Dalam menyokong permohonan ini, pihak Pemohon telah mengemukakan Affidavitnya bertarikh 21hb Jun 2018 yang antara lain mengandungi alasan-alasan berikut;

- (i) Peruntukan dibawah seksyen 118 Enakmen Tatacara Mal Syariah (Negeri Selangor) 2003 [*Enakmen 4 Tahun 2003*] membolehkan Affidavit Responden diperiksa dan ditolak atau tidak diambil kira;
- (ii) Responden telah memberikan pernyataan palsu dalam Affidavit permohonan Semaknya berkaitan “Akuan Penerimaan Penghakiman Hadhanah”; dan
- (ii) Permohonan Semakan Responden bersandarkan affidavit Responden tersebut boleh ditolak berdasarkan subseksyen 87(2)(a) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003;

[4] Responden dalam Affidavit Jawapan bertarikh 15hb Ogos 2018 antara lainnya menyatakan;

(i) Permohonan Pemohon ini tidak teratur dan ianya suatu permohonan yang remeh;

(ii) Permohonan semakan kes No. 10100-003-0063-2018 yang difailkan oleh Responden adalah suatu yang dibenarkan oleh undang-undang; dan

(iii) Responden menafikan wujudnya pernyataan palsu di dalam Affidavitnya ketika membuat permohonan Semakan Kes No. 10100-003-0063-2018.

[5] Ketika sesi pendengaran pada 12hb Disember 2018, Mahkamah Rayuan ini telah diberitahu bahawa terdapat dua (2) permohonan semakan telah dikemukakan/memfailkan ke Mahkamah Rayuan ini seperti berikut;

(i) Kes Semakan No. 14000-003-0063-2018 yang difailkan oleh Responden pada 4hb Jun 2018; dan

(ii) Kes Semakan No. 14000-003-0092-2018 yang dipohon oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor (Hakim Bicara) bertarikh 12hb Julai 2018.

Kedua-dua kes Semakan tersebut telah diputuskan atau diberikan Penghakimannya oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor pada 19hb Oktober 2018 secara bersekali kerana;

(i) Kedua-dua kes Semakan tersebut adalah berkait rapat kerana pihak-pihak yang terlibat ketika perbicaraan di Mahkamah Tinggi adalah pihak-pihak yang sama; dan

(ii) Kes-kes yang disemak adalah kes yang sama atau pun kes yang mempunyai kaitan yang sama iaitu;

(a) Kes Mal No. 10300-028- 0023-2003 (Jagaan kanak-kanak);

(b) Kes Mal No. 10100-034-0089-2014 (Permohonan Komital);

(c) Kes Mal No. 10100-074-0329-2018 (Permohonan Komital); dan

(d) Kes Mal No. 10100-074-0418-2018 (Permohonan Komital).

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

[6] Berdasarkan penelitian Kami terhadap Permohonan Pemohon, Afidavit dan hujahan pihak-pihak berserta autoriti kami telah membuat dapatan seperti berikut;

- a) Responden telah memfailkan Permohonan Semakan No. 14000-003-0063-2018 Responden pada 4hb Jun 2018;
- b) Pemohon telah memfailkan permohonan ini (Permohonan Bantahan Semakan dan Memeriksa Deponen) pada 21hb Jun 2018; dan
- c) Kes Semakan No. 14000-003-0063-2018 yang difailkan oleh Responden telah diputuskan atau diberikan Penghakimannya oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor pada 19hb Oktober 2018.

[14] Berdasarkan dapatan-dapatan tersebut, kami berpendapat bahawa, permohonan Bantahan terhadap Permohonan Semakan Responden dan Permohonan Pemohon untuk Memeriksa Deponen (Responden) tidak wajar dibenarkan atas alasan-alasan seperti berikut;

- i) Prosiding/proses semakan berdasarkan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 telah pun selesai dijalankan; dan

ii) Kes Semakan No. 14000-003-0063-2018 telahpun diputuskan.

KEPUTUSAN

Setelah kami meneliti Permohonan Pemohon, Afidavit dan Hujah pihak-pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan berdasarkan ulasan-ulasan yang dinyatakan di atas sebagaimana yang berikut:-

1. Permohonan Pemohon ditolak; ~~dan~~

Di baca dan ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA. DATO' HAJI MUKHYUDDIN BIN HAJI IBRAHIM**
Pengerusi,
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-

-
2. **YA. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-

-
3. **YA. DATO' DR. HAJI MOHD NA'IM BIN HAJI MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh :18/1/19.....